

일련번호	4	감사자	4급 김◆◆		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○실 ◆◆◆◆부	처분 요구일자	2022. 7. 15.	회신기일	2022. 9. 14.

○○○○실 ◆◆◆◆부

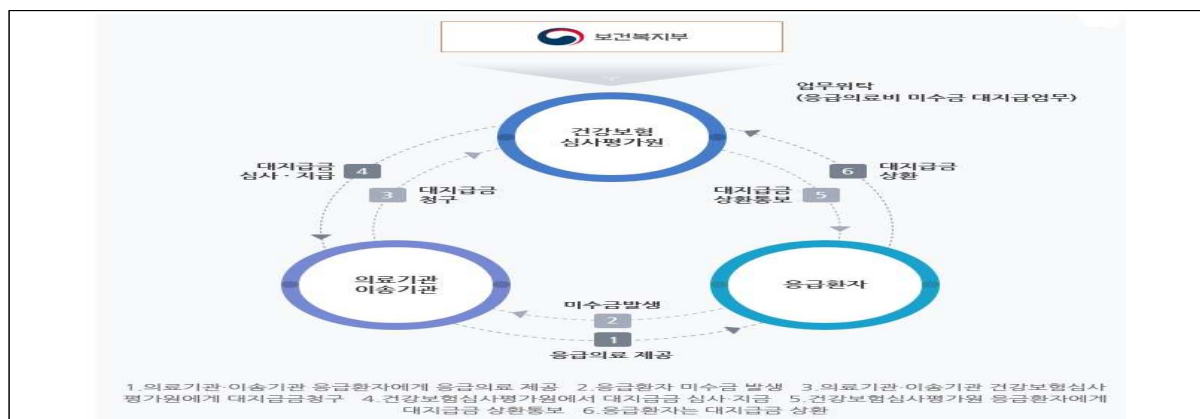
권 고 요 구

1. 제 목 상환의무자의 구상 업무 사전 인지 절차에 관한 사항

2. 내 용

우리 원은 보건복지부로부터 「응급의료에 관한 법률」 등에 따라 응급 의료비 미수금 대지급(이하 ‘응급대지급’) 업무⁶⁾를 위탁받아 운영하고 있으며, 응급환자에게 응급진료 및 이송처치를 제공하고 발생한 응급의료 비용을 심사하여 대지급하여 주고, 나중에 응급환자 본인 및 보호자(이하 ‘상환의무자⁷⁾’)에게 응급의료비 미수금 대지급금(이하 ‘대지급금’) 을 상환 하는 업무를 수행하고 있다.

【그림 1】 응급의료비 미수금 대지급 업무 처리절차



- 6) 의료비를 내지 못해 응급의료를 받지 못하는 경우가 없도록 응급의료 및 이송처치 비용을 지불하지 못할 경우 그 비용에 대한 적정성을 심사하여 국가기금에서 대신 지급하고, 환자 본인 및 상환의무자에게 상환 받는 제도
- 7) 「응급의료에 관한 법률」 제22조제4항에 따라 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 또는 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자

응급대지급 제도를 이용한 상환의무자는 대지급금 상환을 약속하는 ‘응급환자진료비(이송처치료) 미수금 대지급 청구서’에 서명·날인하여 신청하고 상환고지서를 통해 안내받은 정해진 기한 내에 대지급금을 상환하여야 한다.

◇◇◇◇부는 대지급금을 상환하지 아니한 상환의무자에 대해 「응급의료에 관한 법률」 제22조에 따라 대지급금을 구상하고 있다.

👉 **참고자료: 【응급의료에 관한 법률】**

제22조(미수금의 대지급) ① 의료기관과 구급차등을 운용하는 자는 응급환자에게 응급 의료를 제공하고 그 비용을 받지 못하였을 때에는 그 비용 중 응급환자 본인이 부담하여야 하는 금액(이하 “미수금”이라 한다)에 대하여는 기금관리기관의 장(기금의 관리·운용에 관한 업무가 위탁되지 아니한 경우에는 보건복지부장관을 말한다. 이하 이 조 및 제22조의2에서 같다)에게 대신 지급하여 줄 것을 청구할 수 있다.

② ~ ③ < 생략 >

④ 기금관리기관의 장은 제2항에 따라 미수금을 대신 지급한 경우에는 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 또는 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자에게 그 **대지급금(代支給金)**을 구상(求償)할 수 있다.

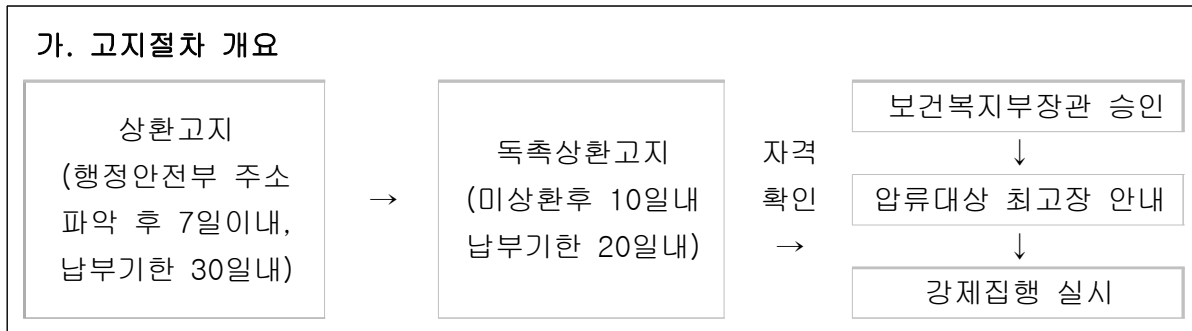
⑤ 제4항에 따른 대지급금의 상환 청구를 받은 자가 해당 대지급금을 정하여진 기간 내에 상환하지 아니하면 기금관리기관의 장은 기한을 정하여 독촉할 수 있다.

⑥ 제5항에 따른 독촉을 받은 자가 그 기한 내에 대지급금을 상환하지 아니하면 기금관리기관의 장은 보건복지부장관의 승인을 받아 **국세 체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있다.**

⑦ ~ ⑧ < 생략 >

이러한 대지급금 구상을 위한 업무처리 절차 및 방법 등의 기준을 정하고 업무 효율성을 제고하기 위해 「응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침」을 운용하고 있으며, 동 지침에 따라 ◇◇◇◇부는 대지급금을 상환하지 아니한 상환의무자에게 고지(상환고지, 독촉고지, 일괄고지 등), 강제집행(법원압류, 직접압류) 등을 통해 구상권을 청구하고 있다.

☞ **참고자료: 【응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침】**



이에 따라 ◇◇◇◇부는 대지급금을 상환하지 아니한 상환의무자 중에서 납부기한이 경과한 자에 대해서 연 2회 일괄 상환고지⁸⁾를 하고 있으며, 일괄 상환고지를 통보하는 5월, 11월에는 평소보다 약 7배 많은 유선 민원이 발생함을 확인하였다.

【표 1】 응급의료비 대지급금 민원전화 응대 현황(2020년)

(단위: 건)

구분	전체	1월	2월	3월	4월	5월	6월
민원전화	12,541	771	614	513	356	3,737	499
		7월	8월	9월	10월	11월	12월
		496	293	841	545	3,039	837

* ◇◇◇◇부서 제출자료 재구성

특히 지급명령이나 국세채납처분의 예에 따른 강제집행 등의 법적 조치가 진행된 경우, 납부 거부, 압류 불만 등의 악성민원이 다수 발생하고 대부분 폭언, 협박 등 반복적·언어적 불만 표출을 동반함을 확인하였다.

이 중 대다수가 대지급 청구서 작성 시 압류 등의 법적 조치에 대한 안내 미비·인지 부족으로 인한 납부 거부 및 불만 표출임을 확인하였다.

8) 응급의료비 대지급금 상환의무자 중에서 상환(독촉)고지서에서 정한 납부기한이 경과한 후에도 대지급금을 미납한 자에 대하여 일괄 상환고지를 함

이에 응급대지급 제도 안내 현황에 대해 확인한 결과, 우리 원은 홈페이지에 목적, 대상, 이용방법, 상환방법 등 응급의료비 미수금 대지급 제도 전반에 대해 지속적으로 게시하고 있었으며, 매년 포스터 및 리플릿 등 홍보물을 제작하여 응급의료센터(이송업체 포함), 시·도 지자체, 지역별 소방본부, 지역자활센터 등에 배포하며 홍보 협조 요청을 보내는 등 관련 제도에 대한 국민의 이해를 높이기 위해 게시·안내하고 있음을 확인하였다.

【그림 2】 응급의료비 미수금 대지급제도 홍보물(2021년 리플릿)

응급의료비 미수금 대지급제도는 이렇게 운영되고 있습니다.

STEP 01 응급환자 병원진료

STEP 02 환자 퇴원 시 미수금 대지급금 청구서 (상환의무자 동의서) 서명

STEP 03 병원 및 건강보험심사평가원에 응급대지급금 청구

STEP 04 건강보험심사평가원이 진료내역을 심사 후 병원에 대지급금 지급

STEP 05 건강보험심사평가원이 상환의무자에게 상환고지서 발송

STEP 06 상환의무자는 상환고지서에 적힌 계좌로 응급대지급금 납부

건강보험심사평가원
(26465) 강원도 원주시 혁신로 60(반곡동)
고객센터 1644-2000 <http://www.hira.or.kr>
응급대지급 전화 033-739-0310-1 팩스 033-811-7611

건강보험심사평가원
“응급의료비 미수금 대지급” 업무를 보건복지부로부터 위탁받아 수행하고 있습니다.

우리원은 건강하고 안전한 의료문화를 열어나가는 국민의료심사평가기관으로 건강보험과 보건의료의 발전을 통한 국민건강 증진을 위해 힘쓰겠습니다.

부정청탁 금지

금지내용
- 누구든지 청탁을 수행하는 공직자에게 직접 또는 제3자를 통한 부정청탁금지

예외사유
- 법령·기준에서 정한 절차·방법에 따라 요구하는 행위
- 선출직 공직자·정당·시민단체 등이 공익적인 목적으로 제3자의 고충민원을 전달하는 행위
- 법령기반 안에 처리해 줄 것을 신청·요구하거나 그 진행 상황·처리 결과 등에 대하여 확인·문의 하는 행위
- 직무 또는 법률관계에 관한 확인·증명 등을 신청·요구하는 행위
- 질의 또는 상담 형식을 통하여 직무에 관한 법령·제도·절차 등에 대하여 설명이나 해석을 요구하는 행위
- 그 밖에 사회상규에 위배되지 아니하는 것으로 인정되는 행위

제대대상	제재의 종류
제3자를 통하여 부정청탁한 사람	1천만원 이하의 과태료
제3자를 위하여 부정청탁한 사람 (제3자를 위하여 부정청탁한 공무원)	2천만원 이하의 과태료
부정청탁에 따라 직무수행한 공직자	2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

필요할 때 힘이 되어주는
응급의료비 미수금 대지급제도 이용 안내

보건복지부
건강보험심사평가원

소개합니다.
응급의료비 미수금 대지급제도!

응급의료비 미수금 대지급제이란

▶ 응급환자가 의료기관에서 응급 진료 및 이송처치를 받고 의료비를 납부할 능력이 없는 경우, 국가가 먼저 지급하고 나중에 환자 및 가족(상환의무자)이 의료비를 상환하는 제도입니다.

***상환의무자란?**

- 응급환자 본인과 그 배우자
- 응급환자의 1촌 이내 직계 혈족 및 그 배우자
- 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자

응급상황이란

▶ 질병, 분만 각증상고 및 재래로 인해 부상이나 그 밖의 위급한 상태로 인하여 즉시 필요한 응급처치를 받지 아니하면 생명에 보존할 수 없거나 심신에 중대한 위해가 발생할 가능성이 있거나 또는 이에 준하는 상황
*응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별표1]

지원범위

▶ 응급증상으로 내원하여 응급진료가 시작된 날부터 종료된 날까지 발생한 본인부담 진료비
▶ 응급증상으로 구급차 등을 이용하고 발생한 이송처치료

응급의료비 미수금 대지급금은 이용 후 꼭 상환하여야 할 소중한 국가의 기금입니다.

이용대상

▶ 응급증상으로 인해 응급진료를 받은 자 중 응급진료비용을 납부할 능력이 없는 자

신청방법

▶ 상환의무자는 대지급금 상환을 약속하는 「미수금 대지급금 청구서(상환의무자 동의서)」를 작성(서명)하여 신청하여야 합니다.
▶ 자세한 사항은 응급실 환우과 응급대지급 담당자 및 응급 환자 이송업체에게 문의하시기 바랍니다.

상환방법

▶ 건강보험심사평가원으로부터 상환고지서를 받으신 후 고지서에 적힌 안내에 따라 정해진 기한 내에 납부하시면 됩니다. (12개월 내 분할납부 가능)
▶ 응급의료비 대지급제도를 이용하면 본인 이외의 가족상환 의무자에게도 납부 의무가 생깁니다.
▶ 납부능력이 없음에도 대지급금을 상환하지 않을 경우 관련 법령에 따라 애급입원 등 강제징수 조치가 이행될 수 있습니다.

응급의료비 미수금 대지급제도에 대한 기타 문의사항은 건강보험심사평가원 수탁사업부로 문의해 주시기 바랍니다.
전화) 033-739-0310-1 / 팩스) 033-811-7611
홈페이지 <http://www.hira.or.kr>

더 알고 싶어요!
응급의료비 미수금 대지급제도

Q1 병원비전제를 지원받는 건가요?
▶ 응급의료비 미수금 대지급제도는 응급진료가 시작된 날부터 종료된 날까지 발생한 진료비 중 본인이 부담해야 하는 금액에 대지급 혜택을 주고 있습니다.

Q2 저는 의료급여 수급자인데도 진료비가 많이 나왔어요. 왜 이런가요?
▶ 의료급여 비급여 항목에 해당하는 치료(MRI, 초음파)를 했을 경우 의료급여대상이라도 병원비가 많이 나올 수 있습니다.
*비급여 적용항목은 응급상황에 따라 다를 수 있습니다.

Q3 응급대지급금을 아직 납부하지 못했는데 실손보험 청구가 가능한가요?
▶ 실손보험 청구에 필요한 서류를 발급 받기 위해서는 응급대지급금을 먼저 상환하셔야 합니다.

Q4 미수금 대지급금 청구서(상환의무자 동의서)는 꼭 본인이 서명해야 하나요?
▶ 응급의료비 미수금 대지급제도는 대지급금 상환을 전제로 하는 제도이기 때문에 *상환의무자가 작성해야 합니다.
*상환의무자란? 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌 이내 직계 혈족 및 그 배우자, 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자

Q5 응급상황으로 진료 받은 병원비를 다 납부한 후에 응급의료비 미수금 대지급제도를 알게 되었어요. 병원비 상당이 어려운데, 지급이라도 응급대지급제도를 신청할 수 있을까요?
▶ 이미 수납한 진료 건에 대해서는 응급의료비 미수금 대지급제도를 이용하실 수 없습니다.

Q6 의료기관에 대한 진료 불만으로 발생한 미수금은 대지급 신청 가능한가요?
▶ 응급대지급 청구를 할 수 없습니다. 시민권 사적자치의 원칙에 따라 당사자 간 분쟁을 해결해야 하며, 우리원은 이에 개입하지 않습니다. (의료자원법-9530호 '07.11.23.)

Q7 상환고지서를 받았는데 어떻게 납부해야 하나요?
▶ 고지서를 받은 상환의무자는 은행에 직접 납부하거나 고지서에 안내되어있는 가상계좌(이통계좌)로 납부하시면 됩니다.

환자 또는 보호자의 응급진료비(이송처치료)미납 확인서					
환자명		주민등록번호	-	전화번호	
주소					
미납 확인내역	응급의료 (이송)기간 미납금액 (응급의료비)	년 월 일 ~ 년 월 일 까지 ()일		원	
				원	
상병사고 경위 및 미납 사유 (구체적으로 기술)					
1. 본인(환자 또는 보호자 등)은 위에 기재한 미납 사유로 인하여 응급의료비를 미납하였으며, 향후 해당 의료기관(또는 구급차를 운용하는 자)이 「응급의료에 관한 법률」 제22조에 따라 본인이 미납한 응급의료비를 건강보험심사평가원에 청구하여 대지급 받게 되면 그 대지급금 전액에 대하여 건강보험심사평가원에 상환하겠습니다. 2. 만약 본인이 기한 내 이를 상환하지 않을 경우 「응급의료에 관한 법률」 제22조의2에 따른 소독·재난 정보 조회에 동의하며, 민법 및 민사소송법에 따라 보전소송(가압류 등) 또는 급전채권에 기초한 강제집행 절차(압류 및 추심명령 등)가 진행될 수 있음을 확인합니다. 3. 응급의료에 관한 법률 시행령 제21조에 따라 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 또는 다른 법령에 의한 진료비부담 의무자 모두가 상환의무가 있음을 확인합니다.					
※ 확 인 자	성 명	(서명 또는 인)		환자와의 관계	
	주민등록번호	-		전화번호	
	주 소				
20 년 월 일 병 (의) 린 장 귀 하					
※ 확인자란을 제외하고는 의료기관등에서 작성하며, 확인자란은 환자 또는 보호자(부담 의무자)에게 확인을 받아야 합니다.					

그런데 2021년 1월 이후부터 청구 절차 개선 및 제출 서류 간소화를 위해 ‘환자 또는 보호자의 응급진료비(이송처치료)미납 확인서’가 삭제되면서 ‘응급환자진료비(이송처치료) 미수금 대지급 청구서’도 개정되었으나, 동 확인서 내용 중 상환의무자의 응급진료비 등 미납 확인에 관한 내용만 일부 포함시켰을 뿐, 법적조치 및 상환의무자의 범위에 대한 내용은 삭제되어 해당 내용에 대한 안내가 이루어졌다고 보기 어렵다.

【그림 4】 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별지 제4호서식]

■ 응급의료에 관한 법률 시행규칙 [별지 제4호서식]

응급환자진료비(이송처치료) 미수금 대지급 청구서

접수번호			
청구기관	오양기관기호(이송업허가)		기관명
	대표자		전화번호
	주소		우편번호
응급환자	성명	주민등록번호	전화번호
	주소		우편번호

< 상환의무자(응급환자 본인, 배우자, 1촌 이내의 직계혈족 및 그 배우자 등) 동의서 >
 본인(상환의무자)은부터까지의 기간 동안 발생한 본인부담 응급진료비(이송처치료)의 미납금 중 거 병(의)원이 건강보험심사평가원으로부터 받은 대지급금 전액을 건강보험심사평가원에 상환하겠습니다.
 20 성명 (응급환자와의 관계:) 상환의무자 주민번호
 상환의무자 주소 상환의무자 전화번호 (서명 또는 인)

둘째, 상환의무자에게 안내되고 있는지를 확인하기 위해 상환(독촉)고지서 및 고지절차에 대해 점검하였다.

◇◇◇◇부는 「응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침」에 따라 상환(독촉)고지서를 응급환자 본인과 그 배우자, 1촌 이내의 직계혈족 등 가족상환의무자에게 송달하고 있으며, 상환(독촉)고지서에 대지급금을 상환하지 않을 경우 강제징수 조치에 대해 명시하고 있음을 확인하였다.

【그림 5】 응급의료비 대지급금 상환 고지서 서식

응급의료비 대지급금 상환(독촉) 안내

◎ 기한 내 납부 및 분할 납부
 이 고지서는 건강보험심사평가원이 귀하를 대신하여 의료기관에 지급한 응급의료비 대지급금에 대한 (☐ 상환 ☐ 독촉 ☐ 분할) 고지서입니다. 아래 세부내역을 확인하시어 납부기한 내 고지금액을 납부하여 주시기 바라며, 부득이 일시상환이 어려우실 경우에는 우리원으로 연락하여 분할 납부에 대한 안내를 받으시기 바랍니다. ※응급의료비 미수금 대지급 제도 안내(별첨)를 참조하시기 바랍니다.

◎ 미납 시 강제집행 등 법적조치 이행
 납부기한 내 상환하지 않을 경우, 응급의료에 관한 법률 제22조 제6항에 따라 **배급입류 등 강제집행 조치**가 이뤄질 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

납부가상계좌안내

(예금주 : 건강보험심사평가원)

하나은행

통 계

응급환자명	응급입수번호	응급진료개시(종료)기관	진료(이송)기관명
		(일)	
응급증상명			

구 분	대지급금	지급일자 지 급 일	1차 고지일	분납상계좌내역		
				분납개월	분납회차	분납금액
계						
상환응급의료비						
상환이송처치료						

이처럼 응급대지급 제도를 이용할 당시 대지급금을 상환하지 아니한 경우 국세채납처분의 절차에 따라 압류 등의 강제집행까지 진행될 수 있다는 사전 인지가 미비하고 응급환자 본인뿐만 아니라 보호자도 법적 조치를 받을 수 있다는 안내 여부가 불분명하여 관련 내용에 대한 악성 민원이 지속적으로 발생하고 있다.

압류는 국민의 재산권을 직접 침해하는 강제행위이므로 사전에 충분한 안내 및 설명이 필요할 것으로 사료되는 바, 법적 조치 관련 민원 발생 방지 및 민원 응대 효율화를 위해 응급대지급 이용 시 대지급금 미납한 경우 동반되는 법적 조치에 대한 안내 및 설명 등 사전 인지 절차를 마련할 필요가 있다.

관계부서는

응급대지급 이용 시 대지급금을 미납한 경우 동반되는 법적 조치에 대한 안내 및 설명 강화를 위해 보건복지부에 건의·요청하는 등 사전 인지 절차를 추가적으로 마련할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였음

조치할 사항 ❀❀상임이사는

「응급의료비 미수금 대지급」 운영과 관련 민원 응대 효율화를 위해 응급대지급 이용 시 대지급금 미납한 경우 동반되는 법적 조치에 대한 안내 등 사전 인지 절차를 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)